

1500614-87.2021.8.26.0294

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Carolina Gusmão de Souza Costa

Comarca: Jacupiranga

Foro: Foro de Jacupiranga

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 15/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2153809/2021 - DEL.POL.CAJATI, 18359096 - DEL.POL.CAJATI, 738/21/101 - DEL.POL.CAJATI, 2153809 - DEL.POL.CAJATI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RENAN FILIPE DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacupiranga

Foro de Jacupiranga

2ª Vara

Avenida Presidente Kennedy, 299, Jacupiranga-SP - cep 11940-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500614-87.2021.8.26.0294 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500614-87.2021.8.26.0294

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2153809/2021 - DEL.POL.CAJATI, 18359096 - DEL.POL.CAJATI, 738/21/101 - DEL.POL.CAJATI, 2153809 - DEL.POL.CAJATI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RENAN FILIPE DE OLIVEIRA LEMOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Carolina Gusmão de Souza Costa

Vistos.

RENAN FILIPE DE OLIVEIRA LEMOS foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, porque, no dia 08 de junho de 2021, por volta das 00:15 horas, na Avenida Figueira, nº25, Vila Antunes, cidade de Cajati, comarca de Jacupiranga/SP, trazia consigo, para fins de venda e entrega a terceiros, 104 (cento e quatro) gramas de cocaína, divididas em 60 porções, 59 (cinquenta e nove) gramas de maconha, divididas em 25 porções e 7 (sete) gramas de crack, divididas em 35 pedras, substâncias

entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Recebimento da denúncia, às fls. 87/88.

Resposta à acusação, 120/121.

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas duas testemunhas e realizado o interrogatório do réu. Ao final, o Ministério Público se manifestou em alegações finais.

Memoriais da Defesa, às fls. 164/165.

É o relatório, passo a decidir.

A materialidade ficou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 05/06 e laudo definitivo de fls. 159/163.

A autoria é certa e recai sobre os réus, com base na prova testemunhal colhida em Juízo.

Os policiais militares relataram que estavam realizando patrulhamento em local conhecido pelo tráfico, quando o réu, ao perceber a presença da viatura, jogou uma sacola no chão e empreendeu fuga. Disseram que lograram êxito em detê-lo e, ao verificarem dentro da sacola que ele havia dispensado, constataram que havia entorpecentes.

Os depoimentos dos policiais militares merecem credibilidade, pois estão em consonância entre si e com as declarações prestadas na fase de inquérito, sem que exista nada que os desabone, tratando-se de prova suficiente para condenação.

O réu, por sua vez, negou os fatos, o que acabou isolado nos autos.

Dessa forma, diante do conjunto probatório, a condenação é de rigor.

Passo à dosimetria da pena.

Na 1ª fase, devem ser consideradas as circunstâncias do art. 42 da Lei 11.343/06, sem prejuízo daquelas previstas no art. 59, do Código Penal.

No caso, a natureza da droga deve ser valorada negativamente, considerando o maior potencial lesivo do crack para a saúde pública. Por tal razão, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na 2ª fase, aumento a pena em 1/6, em razão da reincidência (1500818-68.2020.8.26.0294), e fixo a pena intermediária em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

Por outro lado, não incide a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, porque não ficou demonstrado que o réu tenha se aproveitado da situação de calamidade pública para praticar o delito.

Na 3ª fase, não há o que considerar.

Ante o exposto, CONDENO o réu RENAN FILIPE DE OLIVEIRA LEMOS a pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Quanto ao valor do dia-multa, não há sinais de que o réu seja portador de condições financeiras suficientes a ponto de justificar sua exasperação, motivo pelo qual é estabelecido em 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos.

Fixo o regime inicial fechado, em razão da reincidência.

Ausentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Mantenho a prisão preventiva, por seus próprios fundamentos.

Determino a destruição das drogas apreendidas, guardando-se amostra necessária para eventual realização de contraprova.

Decreto a perda dos bens e valores apreendidos em favor da União, eis que comprovadamente relacionados com a prática do crime, na forma do art. 63 e §§, da Lei 11.343/06.

Custas pelo réu.

Com o trânsito em julgado da sentença, providencie-se a expedição de comunicação ao TRE, para fins de cumprimento do previsto no art. 15, III, da CF e art. 71, § 2º, do Código Eleitoral e o que mais for necessário.

Expeça-se certidão de honorários advocatícios nos termos do convênio DPE/OAB.

Intime-se.

Jacupiranga, 02 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA